

DAFTAR PERKARA TERKAIT DENGAN IJIN PEMAKAIAN TANAH (SURAT IJO)

PENGADILAN NEGERI

NO	No. Perkara	Masalah	Penggugat / Tergugat	Proses Hukum
1.	84/Pdt.G/2007/PN.SBY jo. 733/Pdt/2008/PT.Sby jo. 471K/Pdt/2011	Gugatan Class Action (Perwakilan Kelompok) berkaitan dengan permasalahan Tanah di Kelurahan Kelurahan Jagir dan Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo	Penggugat : Heriyanto, dkk Tergugat : Pemerintah Kota Surabaya Turut Tergugat I : Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kota Surabaya	Putusan Tk. I: Pemkot Kalah Putusan Banding : Pemkot Menang Putusan Kasasi : Pemkot Menang Inkracht tanggal : 08 September 2011
2.	697/Pdt.G/2007/PN.SBY jo. 298/Pdt/2010/PT.Sby jo. 2148K/PDT/2011	Gugatan Class Action (Perwakilan Kelompok) berkaitan dengan permasalahan tanah di Kel. Baratajaya	Penggugat : Chodradi Oesman, dkk Tergugat : Walikota Surabaya	Putusan Tk. I: Pemkot Kalah Putusan Banding : Pemkot Menang Putusan Kasasi : Pemkot Menang Inkracht tanggal : 02 Desember 2011
3.	99/Pdt.G/2008/PN.Sby jo. 664/Pdt/2010/PT.Sby jo. 1089 K/PDT/2012	Gugatan Class Action (Perwakilan Kelompok) berkaitan dengan permasalahan Tanah di Kel. Perak Barat Kec. Krembangan	Penggugat : Masrukh, dkk Tergugat I : PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) Tergugat II : Pemerintah Kota Surabaya	Putusan Tk. I: Pemkot Kalah Putusan Banding : Pemkot Menang Putusan Kasasi : Pemkot Menang Inkracht

NO	No. Perkara	Masalah	Penggugat / Tergugat	Proses Hukum
4.	1059/Pdt.G/2020/PN.Sby jo. 554/PDT/2021/PT.SBY jo. 2427 K/Pdt/2022	Gugatan terkait dengan keabsahan Permohonan untuk diprioritaskan dalam mengajukan hak atas tanah di Jl Ikan Dorang Nomor 3 Surabaya dan keberatan atas penarikan retribusi IPT di persil tersebut	Penggugat : Saleh Alhasni Tergugat I : Walikota Surabaya Tergugat II : PT Pelabuhan Indonesia III Turut Tergugat I : Gubernur Jawa Timur Turut Tergugat II : Menteri ATR/Kepala BPN RI	Putusan tk I : Menang Putusan Banding : Menang Putusan Kasasi : Menang Inkracht tanggal : 30 Agustus 2022
5.	201/Pdt.G/2022/PN.Sby	Gugatan yang berkaitan dengan IPT di Jalan Ngagel Wasana I Nomor 46 sedangkan dilokasi tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kel. Baratajaya pada Pemerintah Kota Surabaya	Penggugat : Budianto Tergugat : Walikota Surabaya	Putusan tk I : Menang Inkracht tanggal : 28 Juni 2022
6.	770/Pdt.G/2021/PN.Sby	Gugatan pembatalan Perjanjian Penyerahan Tanah No. 12/JS.185/SP/87 dan No. 591.1/1278/411.12/1987 tanggal 30 Juni 1987 seluas 98 ha di Kel. Perak Timur dan Kel. Perak Barat	Penggugat : Saleh Alhasni, dkk Tergugat : PT. Pelindo III Turut Tergugat : Pemerintah Kota Surabaya	Putusan tk I : Menang Inkracht tanggal : 13 Juli 2022
7.	353/Pdt.G/2024/PN Sby	Gugatan PMH terkait dengan sengketa kepemilikan tanah yang timbul akibat tidak terlaksananya perjanjian sehubungan dengan SK HPL Nomor 53/HPL/BPN/97 tertanggal 8 April 1997	Penggugat : Wentje Rumambi Tergugat I : Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya Tergugat II : Hendy Pranobowo Tergugat III : Eko Kurniawan Purnomo Tergugat IV : Entik Lindasari SE Tergugat V : Soekadi Purnomo	Putusan tk I : Menang Inkracht tanggal : 23 Januari 2025

DAFTAR PERKARA TERKAIT DENGAN IJIN PEMAKAIAN TANAH (SURAT IJO)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

NO	No. Perkara	Masalah	Penggugat / Tergugat	Proses Hukum
1.	105/G/2008/PTUN.Sby jo.152/B/2009/PT.TUN.Sby jo.172 K/TUN/2010 jo. 99 PK/TUN/2012	Gugatan keabsahan terkait dengan: 1. SK. BPN No. 53/HPL/BPN/1997 tanggal 8 April 1997; 2. Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2 Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng Kota Surabaya dan GS. No. 1046/97 tanggal 21 Agustus 1997 luas $\pm$ 231.598 m ² .	Penggugat : Tuan Sudjiman alias Djiman, dkk Tergugat I : Kepala Badan Pertanahan Nasional Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Tergugat II Intv : Walikota Surabaya	Putusan Tk. I: Pemkot Kalah Putusan Banding : Pemkot Menang Putusan Kasasi : Pemkot Kalah Putusan PK : Pemkot Menang Inkracht tanggal : 21 Desember 2012
2.	107/G/2008/PTUN.Sby jo. 153/B/2009/PT.TUN.Sby jo. 173 K/TUN/2010 jo. 98 PK/TUN/2012	Gugatan keabsahan terkait dengan: 1. SK. BPN No. 53/HPL/BPN/1997 tanggal 8 April 1997; 2. Sertipikat Hak Pengelolaan No. 1 Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng Kota Surabaya dan GS. No. 10470/97 tanggal 21 Agustus 1997 luas $\pm$ 131.076 m ² .	Penggugat : Tuan Siauw Budiyanto, dkk Tergugat I : Kepala Badan Pertanahan Nasional Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Tergugat II Intv : Walikota Surabaya	Putusan Tk. I: Pemkot Kalah Putusan Banding : Pemkot Menang Putusan Kasasi : Pemkot Kalah Putusan PK : Pemkot Menang Inkracht tanggal :

3.	110/G/2008/PTUN.Sby jo. 154/B/2009/PT.TUN.SBY jo. 174 K/TUN/2010 jo. 78 PK/TUN/2012	Gugatan keabsahan terkait dengan: 1. SK. BPN No. 53/HPL/BPN/1997 tanggal 8 April 1997; 2. Sertipikat Hak Pengelolaan No. 3 Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng Kota Surabaya dan GS. No. 10472/97 tanggal 21 Agustus 1997 luas ± 255.766 m ² .	Penggugat : Banadji, dkk Tergugat I : Kepala Badan Pertanahan Nasional Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Tergugat II Intv : Walikota Surabaya	Putusan Tk. I: Pemkot Kalah Putusan Banding : Pemkot Menang Putusan Kasasi : Pemkot Kalah Putusan PK : Pemkot Menang Inkracht tanggal : 21 Desember 2012
4.	111/G/2008/PTUN.Sby jo. 155/B/2009/PT.TUN.SBY jo. 175 K/TU/2010 jo. 27PK/TUN/2012	Gugatan keabsahan terkait dengan: 1. SK. BPN No. 53/HPL/BPN/1997 tanggal 8 April 1997; 2. Sertipikat Hak Pengelolaan No. 6 Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng Kota Surabaya dan GS. No. 9806/1997 tanggal 21 Agustus 1997 luas ± 47.520 m ² .	Penggugat : Ny. Nova Yulia, S.H. dkk Tergugat I : Kepala Badan Pertanahan Nasional Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Tergugat II Intv : Walikota Surabaya	Putusan Tk. I: Pemkot Kalah Putusan Banding : Pemkot Menang Putusan Kasasi : Pemkot Kalah Putusan PK : Pemkot Menang Inkracht tanggal : 03 April 2013
5.	113/G/2008/PTUN.Sby jo. 156/B/2009/PT.TUN.SBY jo. 176 K/TUN/2010 jo. 10 PK/TUN/2012	Gugatan Keabsahan terkait dengan: 1. SK. BPN No. 53/HPL/BPN/1997 tanggal 8 April 1997; 2. Sertipikat Hak Pengelolaan No. 4 Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng Kota Surabaya dan GS. No. 10473/1997 tanggal 21 Agustus 1997 luas ± 296.622 m ² .	Penggugat : Tuan H. Poernomo dkk Tergugat I : Kepala Badan Pertanahan Nasional Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Tergugat II Intv : Walikota Surabaya	Putusan Tk. I: Pemkot Kalah Putusan Banding : Pemkot Menang Putusan Kasasi : Pemkot Kalah Putusan PK : Pemkot Menang Inkracht tanggal : 09 November 2012

6.	114/G/2008/PTUN.Sby jo. 157/B/2009/PT.TUN.Sby jo. 177K/TUN/2010 jo. 24K/TUN/2012	Gugatan keabsahan terkait dengan: 1. SK. BPN No. 53/HPL/BPN/1997 tanggal 8 April 1997; 2. Sertipikat Hak Pengelolaan No. 5 Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng Kota Surabaya dan GS. No. 10471/97 tanggal 21 Agustus 1997 luas $\pm 200.277 \text{ m}^2$.	Penggugat : Tuan Moch. Djasman, dkk Tergugat I : Kepala Badan Pertanahan Nasional Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Tergugat II Intv : Walikota Surabaya	Putusan Tk. I: Pemkot Kalah Putusan Banding : Pemkot Menang Putusan Kasasi : Pemkot Kalah Putusan PK : Pemkot Menang Inkracht tanggal : 09 November 2012
7.	191/G/2013/PTUN.Sby jo. 224/B/2014/PT.TUN.SBY jo. 297 K/TUN/2015	Gugatan keabsahan terkait dengan 1. SK. BPN No. 53/HPL/BPN/1997 tanggal 8 April 1997; 2. Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2 Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng Kota Surabaya dan GS. No. 1046/97 tanggal 21 Agustus 1997 luas $\pm 231.598 \text{ m}^2$.	Penggugat : Tuan Sudjiman alias Djiman, dkk Tergugat I : Kepala Badan Pertanahan Nasional Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Tergugat II Intv : Walikota Surabaya	Putusan Tk. I: Pemkot Kalah Putusan Banding : Pemkot Menang Putusan Kasasi : Pemkot Menang Inkracht tanggal : 03 Agustus 2015
8.	169/G/2019/PTUN.SBY	Gugatan berkaitan dengan IPT di Jalan Ngagel Wasana I / 46 Surabaya tentang keabsaan Surat Kepala Dinas Tanah Kota Surabaya Nomor : 593/6438/436.7.11/2019, tanggal 22 Juli 2019, hal Jawaban Teguran	Penggugat : Budianto Tergugat : Walikota Surabaya	Gugatan Dicabut

9.	4/G/2020/PTUN.Sby jo. 140/B/2020/PT.TUN.Sby	Gugatan terkait dengan keabsahan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kel. Baratajaya seluas 231.598 m ² tanggal 2 September 1997	Penggugat : Budianto Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II Tergugat II Intv : Walikota Surabaya	Putusan tk I : Menang Putusan Banding : Menang Pembatasan Kasasi Inkracht tanggal : 11 Agustus 2020
10.	200/G/2020/PTUN.JKT jo. 180/B/2021/PT.TUN.JKT jo. 317K/TUN/2022 jo. 99 PK/TUN/2023	Gugatan terkait dengan keabsahan Surat Keputusan Hak Pengelolaan Nomor 55/HPL/BPN/97 tanggal 08 April 1997, atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (HPL No. 3/Kel. Perak Barat	Penggugat : Saleh Alhasni Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia Tergugat II Int I : Walikota Surabaya Tergugat II Int II : PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III	Putusan tk I : Menang Putusan Banding : Menang Putusan Kasasi : Menang Putusan P.K. : Menang Inkracht tanggal : 21 Juni 2023
11.	32/G/KI/2021/PTUN.SBY jo. 410 K/TUN/KI/2021 jo. 90 PK/TUN/KI/2022	Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 90/II/KI/Prov.Jatim-PS-A/2021, tanggal 24 Februari 2021 berkaitan dengan Sertipikat HPL No. 2 / Kelurahan Perak Barat	Pemohon Keberatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Termohon Keberatan: Aisyah	Putusan tk I : Menang Putusan Kasasi : Kalah Putusan P.K. : Kalah Inkracht tanggal : 16 Juni 2022

12.	136/G/TF/2021/PTUN.SBY jo. 21/B/TF/2022/PT.TUN.Sby jo. 420 K/TUN/TF/2022	Gugatan yang berkaitan Menunjukkan/memperlihatkan Surat Pernyataan Walikota yang asli dengan Nomor : 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 yang menjadi dasar penerbitan SK HPL Nomor : 53/HP/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 8 April 1997	Penggugat : Budianto Tergugat : Walikotamadya Surabaya	Putusan tk I : Menang Putusan Banding : Menang Putusan Kasasi : Menang Inkracht tanggal : 23 Agustus 2022
-----	--	--	---	--

PERKARA JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH

No.	Produk Hukum	Para Pihak	Nomor Perkara	Amar Putusan	Keterangan
1.	1. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah 2. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.11 tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya II Surabaya 3. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 tahun 2013 atas perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.13 tahun 2010 tentang Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 14 tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rosita Abraham selaku Pemohon melawan Walikota Surabaya selaku Termohon	05 P /HUM/2015	Menolak Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon	Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah, Peraturan Daerah Kota Surabaya No.11 Tahun 1995, Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 14 Tahun 2012 tetap sah berlaku Putusan bersifat inkraacht

No.	Produk Hukum	Para Pihak	Nomor Perkara	Amar Putusan	Keterangan
2.	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah adalah Peraturan Daerah yang menggantikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah	Saleh Alhasni selaku Pemohon melawan Pemerintah Daerah Kota Surabaya (Walikota Surabaya) selaku Termohon	25 P/HUM/2022	Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon SALEH ALHASNI, tidak diterima	Bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah yang diajukan Pemohon bersesuaian dengan pokok permasalahan dalam perkara Nomor 05 P/HUM/2015 yang objeknya berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah, telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan amar menolak permohonan hak uji materiil, maka permohonan hak uji materiil harus dinyatakan <i>ne bis in idem</i> . Sehingga Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah tetap berlaku.

